

1/2026

**Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu
uzatvorená podľa par. 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov /ďalej len „Zmluva“/**

medzi

Prevádzky: ANIMA Podbreziny, ANIMA Smrečany
Názov: Centrum sociálnych služieb ANIMA
Adresa: Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 00647799
Zastúpený: PhDr. Erika Revajová, Riaditeľka
telefón:

a

LIKVIDÁTORLM s.r.o.
Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov
Gôtovany 247
032 14 Gôtovany
IČO: 55613161
DIČ: 2122063966
Zastúpený: Jakub Macík
telefón: 0911 257 761

ako odberateľ odpadov /ďalej len „odberateľ“/

Keďže držiteľ odpadu potrebuje zlikvidovať odpad, resp. s ním naložiť v súlade
s platnou legislatívou sa zmluvné strany dohodli takto:

I.

Predmet zmluvy

1. Držiteľ odpadu sa zaväzuje, že bude Odberateľovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku II. bod 1 tejto Zmluvy, a Odberateľ sa zaväzuje tieto odpady zlikvidovať, resp. s nimi naložiť v súlade s legislatívou.
2. Držiteľ odpadu a odberateľ sa dohodli, že za prevzatie odpadu, odvoz odpadu podľa tejto Zmluvy a jeho následnú likvidáciu, resp. použitie v súlade s platnou legislatívou zaplatí Odberateľovi cenu dohodnutú podľa článku II. bod 1 tejto Zmluvy a dodrží ostatné ustanovenia tejto Zmluvy

II.

Odpady, množstvo a cena

1. Pôvodca odpadu sa zaväzuje odovzdávať Odberateľovi nasledovné druhy odpadu v nasledovných množstvách a za nasledovné ceny: vývoz 2 x 60l týždenne (Podbreziny)
1 x 120 l týždenne (Smrečany)
Cena 1 x 60 l – 8€
Cena 1 x 120 l – 10€

Druh odpadu: 20 01 08

2. odpady sú zatriedené podľa podmienok daných platným zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo.
3. Prevzatie odpadov iných katalógových čísiel bude predmetom obojstranne odsúhlasenej objednávky alebo písomným dodatkom zmluvy
4. Zmluvné strany sa dohodnú na pravidelných termínoch a približných množstvách postupného odvozu odpadu uvedeného v článku II. bod 1. V prípade, ak vznikne u držiteľa odpadu potreba odviezť odpad aj mimo uvedených dohodnutých termínov, zaväzuje sa držiteľ informovať Odberateľa o potrebe takéhoto odvozu a príslušnom množstve a druhu odpadu aspoň jeden až dva pracovné dni vopred
5. Odberateľ sa zaväzuje preberať odpad podľa tejto Zmluvy v skladovacom zariadení držiteľa odpadu
6. Doklady:
 - 6.1. Najneskôr pri prvej odovzdávke odpadu bude odovzdaná a zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasená kompletná dokumentácia pre preberanie odpadu podľa tejto Zmluvy. Jedná sa napríklad o tieto doklady:
 - **sprievodka** odpadu /**za každú dodávku, ŠPZ a deň**/
 - **základný popis** odpadu /**na každý kód odpadu v dodávke**/
 - **evidenčný list pre prepravu** odpadu **po území SR** /**na každú ŠPZ a deň**/
 - 6.2. Vo všetkých dokladoch bude uvedený držiteľ odpadu

III. Platobné podmienky

1. K cene za prevzatie odpadu podľa článku II. bodu 1 bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa platného zákona. Cena za prevzatie odpadu Odberateľom je splatná na základe faktúry, ktorú vystaví Odberateľ, pričom splatnosť faktúry je stanovená na 30 dní
2. Úrok z omeškania pri oneskorenej úhrade faktúry sa bude riadiť podľa par. 369 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3. Cena uvedená v článku II. bod 1 tejto Zmluvy sa bude každý kalendárny rok upravovať o ročnú mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

IV. Ďalšie záväzky zmluvných strán

1. Odberateľ sa zaväzuje:
 - 1.1. naložiť s vyššie uvedenými odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo,
 - 1.2. predložiť držiteľovi odpadu na požiadanie doklad o oprávnení k nakladaniu s odpadmi
2. Držiteľ odpadu sa zaväzuje:
 - 2.1. podľa výskytu priebežne odovzdávať odpad Odberateľovi v súlade s touto Zmluvou a so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi odpadové hospodárstvo
 - 2
 - 2.2. odovzdať Odberateľovi všetky pravdivé informácie o zložení a o spôsobe vzniku

odpadu /prehlásenie o akosti odpadu/

2.3.odovzdávať Odberateľovi dokumentáciu o vyššie uvedených odpadoch podľa zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov, ako aj ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich odpadové hospodárstvo.

2.4. k ďalšej neodkladnej spolupráci pri realizácii predmetu tejto Zmluvy

V.

Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť odo dňa uzatvorenia a uzatvára sa na dobu

Od 1.1.2026 do 31.12.2026

2. Zmluva sa ruší:

- písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán

- na základe písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán, bez udania dôvodu, doručenej druhej zmluvnej strane, pričom výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

- písomným odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán doručením druhej zo zmluvných strán v prípade, že druhá zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, pričom za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Držiteľa odpadu sa považuje okrem iného omeškanie s úhradou splatnej faktúry alebo jej časťou viac ako 14 dní.

VI.

Prechod zodpovednosti, náhrady škôd

1. Zodpovednosť za nakladanie s olejom a tukmi prevzatým podľa tejto Zmluvy prechádza z Držiteľa odpadu na Odberateľa prevzatím za podmienky, že ich Držiteľ odovzdal Odberateľovi v súlade s touto Zmluvou

2. Pokiaľ dôjde po uzatvorení tejto Zmluvy k nezrovnalostiam, ktorých príčinou je neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov alebo informácií poskytnutých Držiteľom pred uzatvorením tejto Zmluvy, alebo zámerne zatajenou informáciou týkajúcou sa odpadu, podstatnou pre uzatvorenie tejto Zmluvy, vyhradzuje si Odberateľ právo odmietnuť prevzatie týchto odpadov. Odberateľ nezodpovedá za žiadne náklady vzniknuté Držiteľovi v tejto súvislosti.

3. Ak odovzdá Držiteľ odpadu Odberateľovi odpad iný ako uvedený v čl. II. tejto Zmluvy, alebo s inými vlastnosťami, zaväzuje sa uhradiť prípadnú vyššiu cenu za jeho prevzatie. V prípade, že prevzatie tohto odpadu nebude prípustné alebo nebude v možnostiach Odberateľa, Držiteľ odpadu sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s manipuláciou a prepravou tohto odpadu späť Držiteľovi odpadu a v prípade ak Odberateľ zabezpečí likvidáciu tohto odpadu, uhradí mu Držiteľ odpadu aj náklady na takúto likvidáciu.

4. Odberateľ nezodpovedá Držiteľovi odpadu za škody vzniknuté zberom odpadu.

5. Účastníci sa dohodli, že Odberateľ má právo neprevziať odpad od Držiteľa odpadu, pokiaľ neuhradí predošlú faktúru do 5 dní od dátumu jej splatnosti.

VI.

Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ako aj ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré tu nie sú upravené konkrétnymi ustanoveniami, sa budú riadiť Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré s predmetom tejto Zmluvy súvisia.
2. Pôvodca odpadu sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy i po jej zániku dodržiavať striktnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach akýmkoľvek spôsobom súvisiacich s dohodou Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä zachovávať v tajnosti a neodovzdávať tretej osobe akékoľvek informácie, dokumenty a/alebo údaje, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy a rokovania Zmluvných strán o jej uzavretí.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak by bola táto Zmluva alebo ktorákoľvek jej časť z akéhokoľvek dôvodu neplatná, neúčinná alebo nevykonateľná, zaväzujú sa obidve Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po tom ako sa o takejto skutočnosti dozvedia uzavrieť novú platnú a účinnú Zmluvu.
4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán
5. Táto zmluva sa vyhotoví v 2 /dvoch/ rovnopisoch, každý pre jednu Zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním riadne a pozorne prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, na tomto právnom úkone sa dobrovoľne dohodli a prejav ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný a určitý, pričom túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto vlastnoručne podpísali.

V Liptovskom Mikuláši

dňa 1.1.2026

Držiteľ odpadu:

Centr
Jefremovsk
IČO: 00647
DIČ: 2020:

PhDr. ERIKA REVAJDOVÁ
riadiťka CSS

Odberateľ: